

Circulaire n°4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie, telle que modifiée et complétée⁴⁰⁸

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabâne 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 Octobre 1995 relatives aux billets de trésorerie et de fixer les modalités d'application des prescriptions de cet arrêté.

Article 1

Les billets de trésorerie sont des titres négociables, d'une durée déterminée, émis au gré de l'émetteur en représentation d'un droit de créance, qui portent intérêt.

Article 2

Les billets de trésorerie ne peuvent être émis que par les personnes morales de droit marocain, autres que les établissements de crédit, disposant de fonds propres d'un montant au moins égal à cinq millions de dirhams (DH 5.000.000,00) et appartenant à l'une des catégories suivantes :

- Les sociétés par actions,
- Les établissements publics à caractère non financier,
- Les coopératives soumises aux dispositions de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives.

Article 3

Les fonds propres sont définis comme étant le total formé par :

- Le capital social ou les dotations de l'Etat,
- Les primes d'émission, de fusion, d'apport,
- Les écarts de réévaluation,
- La réserve légale,
- Les autres réserves,
- Le report à nouveau créditeur,
- Les comptes courants d'associés bloqués (avec attestation de blocage comportant une clause d'antériorité au profit des souscripteurs de billets de trésorerie),
- Les subventions d'investissement.
- Et les provisions réglementées.

déduction faite :

- Du capital souscrit non libéré,
- Des pertes de l'exercice,
- Du report à nouveau débiteur,
- Et des comptes courants d'associés débiteurs.

⁴⁰⁸ La circulaire a été amendée par le modificatif du 27 juillet 2001, en application de l'article 9 de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l'arrêté du Ministère de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 relatif à certains titres de créances négociables, de l'article 17 et 19 de la loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire Central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs.



Article 4

Les personnes morales, visées à l'article 2 ci-dessus, doivent avoir exercé effectivement leur activité pendant les trois années précédant l'année où elles envisagent de procéder à des émissions sur le marché des billets de trésorerie.

Elles doivent également avoir établi, pour chacun de ces exercices, un bilan certifié conforme aux écritures par un commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit de sociétés par actions ou de coopératives, ou par un expert-comptable inscrit à l'ordre des experts comptables lorsqu'il s'agit d'un établissement public.

Article 5

Les billets de trésorerie peuvent être souscrits par toute personne physique ou morale résidente ou non résidente.

Article 6⁴⁰⁹

Le montant unitaire des billets de trésorerie est fixé à cent mille dirhams (DH 100 000,00)

Article 7

Les billets de trésorerie doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 10 jours au moins et d'un an au plus.

Article 8

Les billets de trésorerie doivent avoir une rémunération fixe, librement déterminée au moment de la souscription. Ils peuvent donner lieu à des intérêts précomptés.

Article 9

Les émetteurs de billets de trésorerie doivent domicilier leurs titres auprès des banques.

Article 10

Les banques ne peuvent procéder à la domiciliation des billets de trésorerie qu'après s'être assurées du respect des conditions d'émission prévues par la loi n° 35-94 suscitée et par l'arrêté du 09 octobre 1995 précité.

Article 11

Les billets de trésoreries peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie.

Article 12

Les billets de trésorerie sont stipulés au porteur.

Article 13⁴¹⁰

Les billets de trésorerie font l'objet d'inscription en compte auprès du Dépositaire Central au nom des établissements admis à présenter les soumissions et affiliés à cet organisme. Cette inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs propres et « avoirs clients ».

409 L'article 6 a été amendé en vertu du modificatif du 27 juillet 2001.

410 L'article 13 a été amendé en vertu du modificatif du 27 juillet 2001.

Article 14

Seules peuvent tenir des comptes de billets de trésorerie Bank Al-Maghrib et les banques.

Article 15

Les billets de trésorerie inscrits en compte se transmettent par virement, de compte à compte.

Les billets de trésorerie faisant l'objet d'une représentation physique sont transmissibles par tradition.

Article 16

Les comptes où sont enregistrés les billets de trésorerie doivent comporter les indications suivantes :

les éléments d'identification du (ou des) titulaires (s) du compte :

- **Personnes physiques** : le nom, le prénom et le numéro de la carte d'identité nationale pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou le numéro du passeport pour les étrangers non-résidents,
- **Personnes morales** : la dénomination ou la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et le numéro d'imposition à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt des patentes ;
- **Les éléments d'identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s) :**
 - Des personnes morales titulaires de comptes ;
 - Et éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes ;
 - La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint(s) le (ou les) titulaire (s) du compte (minorité, prodigalité, administration provisoire...);
 - La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-propriété, usufruit, ...);
 - Le nombre de billets de trésorerie et leur montant global lorsque les billets de trésorerie présentent les mêmes caractéristiques (1) ;
 - Les caractéristiques de chaque billet de trésorerie ou des billets de trésorerie présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou raison sociale de l'émetteur, numéro du visa du Conseil. Déontologique des Valeurs Mobilières, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, dénomination ou raison sociale et adresse de l'établissement domiciliataire;
 - Le cas échéant, l'identité du (ou des) garant (s) des billets de trésorerie et la nature de la garantie.
 - Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, ...);
 - Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, références, ...)

Article 17

Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l'ordre chronologique.

Article 18

Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis adressé au (x) titulaire (s) du compte.

Article 19

Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.

Article 20

Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d'un compte de titres, lorsqu'il en fait la demande, un relevé partiel ou total des indications portées sur le compte.

Article 21

Les billets de trésorerie, qui font l'objet d'une représentation physique (cf. Annexe 1), doivent comporter les mentions suivantes :

- La dénomination et l'adresse du siège social de l'émetteur,
- La dénomination du titre (« Billet de Trésorerie »),
- Le numéro d'ordre du titre,
- Les références du visa (n° et date) du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières,
- Le montant nominal en chiffres et en lettre,
- La stipulation « au porteur »,
- La durée,
- La date de jouissance,
- La date d'échéance,
- Le taux de rémunération,
- Les modalités de rémunération (2),
- La domiciliation bancaire,
- Le cachet et la (ou les) signature (s) de l'émetteur,
- Le cas échéant, le (ou les) cachet (s) et la (ou les) signature (s) du (ou des) garant(s).

Article 22

Sont seuls habilités à placer ou à négocier des billets de trésorerie :

- La Caisse de Dépôt et de Gestion,
- Les banques,
- Les sociétés de bourse.
- Et l'émetteur des billets de trésorerie.

Article 23

Les émetteurs de billets de trésorerie doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des billets de trésorerie, une copie certifiée conforme du dossier d'informations établi et visé conformément aux dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 35-94 et de l'article 4 de l'arrêté n° 2560-95 du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs précités.

Ils doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification affectant les renseignements fournis dans le dossier d'informations et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de ladite modification.

Article 24

Les émetteurs de billets de trésorerie doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures, des renseignements relatifs aux souscriptions de billets de trésorerie effectuées au cours de la semaine précédente (cf. Annexe 2).

Article 25

Les banques doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des renseignements relatifs aux souscriptions (cf. Annexe 3) et aux transactions des billets de trésorerie inscrits en compte (cf. Annexe 4) effectuées sur le marché secondaire des billets de trésorerie au cours de la semaine précédente.

Article 26

Les informations sur le marché des billets de trésorerie (3) font l'objet d'un communiqué hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôt et de Gestion, au Groupement Professionnel des Banques du Maroc, à l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement, à l'Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, à l'Association des Sociétés de Gestion et Fonds d'Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des Compagnies d'Assurances et de Réassurances ainsi qu'aux agences de presse MAP et REUTERS.

Article 27

Bank Al-Maghrib s'assure du respect, par les émetteurs de billets de trésorerie, des conditions d'émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité.

Article 28

Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d'émission, pendant une période déterminée, tout émetteur de billets de trésorerie qui n'observe pas ces dispositions et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques, les sociétés de bourse et le marché des billets de trésorerie.

Article 29

Les émetteurs de billets de trésorerie, présents actuellement sur le marché, doivent se conformer aux dispositions de la loi n° 35-94 susvisée et des textes pris pour son application dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.

Article 30

Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.

Elles annulent et remplacent celles de la Décision Réglementaire n° 92 du 1^{er} juillet 1992.

(1) Exemple : 3 billets de trésorerie de DH 750 000,00 par Pour une durée de n jours. Jouissance du.... Echéance le Taux% Intérêts précomptés ou post-comptés.

(2) Intérêts précomptés ou post-comptés.

(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de rémunération pondérés ...

Annexe 1

MODELE DE BILLET DE TRESORERIE

N° D'ORDRE.....	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR *
BILLET DE TRESORERIE (visa du CDVM n°du)	BILLET DE TRESORERIE NEGOCIABLE (soumis aux dispositions de la loi n° 35-94) (Visa du CDVM n° Du)
Montant	Aumille neuf cent quatre-vingt.....
Durée	(l'émetteur) payera, au porteur, contre ce billet de trésorerie
Date de jouissance	
Date d'échéance	
Taux de rémunération	La somme de deux cent cinquante mille dirhams DH. : 250 000,00
Modalités de rémunération	
Banque domiciliataire.....	
Garant (s)	
	Durée
	Date de jouissance
	Date d'échéance
	Taux de rémunération
	Modalités de rémunération
	Banque domiciliataire
	Cachet et signature (s) de l'émetteur
	Cachet(s) et signature(s) du ou (des) garant (s)

(*) Dénomination, forme juridique, capital, adresse du siège social

ANNEXE 2

EMETTEUR :

.....

DESTINATAIRE :

BANK AL-MAGHRIB

Direction du Crédit
 et des Marchés de Capitaux
 Rabat

ETAT DES SOUSCRIPTIONS DE BILLETS DE TRESORERIE

Semaine du au

SOUSCRIPTEURS		NOMBRE BT	MONTANT GLOBAL	CARACTERISTIQUES DES BILLETS DE TRESORERIE				
Clé d'identification*	Nom et prénom ou raison sociale**			Durée	Date de jouissance	Date d'échéance	Taux d'intérêt	Dénomination du garant
	TOTAL							

- Remboursements de la semaine :
 - Encours en fin de semaine :

* Les clés d'identification des souscripteurs résidents sont :

- la lettre A pour les établissements de crédit.
- la lettre B pour les OPCVM.
- la lettre C pour les sociétés d'assurances, les organismes de retraite et de prévoyance,
- la lettre D pour les entreprises non financières.
- la lettre E pour les particuliers.

Ces lettres seront suivies de la lettre X pour l'identification des souscripteurs non résidents.

* * Colonne à remplir dans la mesure où le souscripteur accepte de décliner son identité.

....., le

Cachet et signature(s) de l'émetteur

ANNEXE 3

ETABLISSEMENT BANCAIRE :

.....

DESTINATAIRE :

BANK AL-MAGHRIB

Direction du Crédit
 et des Marchés de Capitaux
 Rabat

ETAT DES SOUSCRIPTIONS DE BILLETS DE TRESORERIE INSCRITS EN COMPTE

Semaine du au

SOUSCRIPTEURS		NOMBRE BT	MONTANT GLOBAL	CARACTERISTIQUES DES BILLETS DE TRESORERIE				
Clé d'identification*	Nom et prénom ou raison sociale**			Durée	Date de jouissance	Date d'échéance	Taux d'intérêt	Dénomination du garant
	TOTAL							

- Remboursements de la semaine :
 - Encours en fin de semaine :

* Les clés d'identification des souscripteurs résidents sont :

- la lettre A pour les établissements de crédit.
 - la lettre B pour les OPCVM.
 - la lettre C pour les sociétés d'assurances, les organismes de retraite et de prévoyance,
 - la lettre D pour les entreprises non financières.
 - la lettre E pour les particuliers.
- Ces lettres seront suivies de la lettre X pour l'identification des souscripteurs non résidents.

* * Colonne à remplir dans la mesure où le souscripteur accepte de décliner son identité.

....., le

Cachet et signature(s) de l'établissement bancaire

ANNEXE 4

ETABLISSEMENT BANCAIRE :

.....

DESTINATAIRE :

BANK AL-MAGHRIB

Direction du Crédit
 et des Marchés de Capitaux
 Rabat

**ETAT DES TRANSACTIONS SUR LE MARCHE SECONDAIRE
 DES BILLETS DE TRESORERIE INSCRITS EN COMPTE**

Semaine du au

ACQUISITION DE BILLETS DE TRESORERIE							CESSION DE BILLETS DE TRESORERIE						
DATE D'ACQUIS.	DUREE INITIALE	DUREE RESTANT A COURIR	NOMBRE DE CD	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	PRIX D'ACQUIS	CLE * D'IDEN.	DATE DE CESSION	DUREE INITIALE	DUREE RESTANT A COURIR	NOMBRE DE CD	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	PRIX DE CESSION	CLE * D'IDEN.

* Les clés d'identification des souscripteurs résidents sont :

- la lettre A pour les établissements de Crédit.
- la lettre B pour les OPCVM.
- la lettre C pour les sociétés d'assurances, les organismes de retraite et de prévoyance.
- la lettre D pour les entreprises non financières.
- la lettre E pour les particuliers..

Ces lettres seront suivies de la lettre X pour l'identification des souscripteurs non résidents.

....., le

Cachet et signature(s) de l'établissement bancaire